



مذكرة عقود وبنوك المقرر

مذكرة دراسية شاملة

إعداد: تطبيق منصة القانون

المذكرة الموجزة في اقتصاديات البنوك والصيرفة

(مقرر أسيوط: ضوء على المفاهيم الأساسية)

الفصل الأول: الإطار الشرعي والتعريف المصرفي

1. ضوابط المنهجية للقضايا المصرفية الشرعية

★ قاعدة

الركائز الشرعية في التعامل مع النوازل المصرفية:

✓ التجرد والموضوعية: دراسة المسائل بإنصاف علمي بعيداً عن التعصب المذهبي.

✓ الأصل في المعاملات الإباحة: استناداً لقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم، وإقرار الأعراف الاقتصادية الصحيحة.

✓ مراعاة مقاصد الشريعة: استنباط الأحكام للنوازل المعاصرة (مثل البنوك الإلكترونية) يجب أن يراعي حفظ المال وتنميته وتداوله.

2. التعريف بالبنك والفرق بينه وبين المصرف

التعريف اللغوي:

كلمة "بنك" مشتقة من الكلمة الإيطالية (Banco) وتعني "المائدة" أو "الطاولة" التي كان يجلس عليها الصيارفة في العصور الوسطى.

التعريف الاصطلاحي:

منشأة مالية تتاجر في النقود، تعمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تبحث عن استثمار، وبين مجالات الاستثمار التي تحتاج لتمويل.

الفرق الجوهرى بين البنك والمصرف:

وجه المقارنة	البنك (التقليدي)	المصرف (الإسلامي)
الشمول والنشاط	أوسع دلالة، يطلق غالباً على البنوك التقليدية التي تعتمد على الفائدة.	مشتق من "الصرف" (بيع النقد بالنقد)، لكنه يستخدم غالباً كتمييز للبنوك الملتزمة بالشريعة.
التعامل الأساسي	الإقراض بفائدة (ربوية)، والاستثمار القائم على الديون.	المشاركة في الربح والخسارة، واستبعاد الفائدة (الربا).

📌 الفصل الثاني: تصنيف أنواع البنوك

3. أنواع البنوك (حسب طبيعة النشاط والخصائص)

✓ البنك المركزي (بنك الدولة):

هو البنك الذي يأتي في قمة النظام المصرفي، ويشرف على الجهاز المصرفي، ويحتكر إصدار العملة.

✓ البنوك التجارية (بنوك الودائع):

تعريفها:

مؤسسات مالية تقبل الودائع وتمنح القروض قصيرة الأجل.

خصائصها:

✓ تعتمد بشكل رئيسي على الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية).

✓ تمنح تمويلًا قصير الأجل (غالبًا سنة أو أقل).

✓ لديها قدرة على "خلق النقود" (نقود الودائع) من خلال عملية الإقراض.

✓ تنتشر فروعها جغرافياً بشكل واسع لخدمة الجمهور.

✓ البنوك المتخصصة (غير التجارية):

تعريفها:

بنوك تتخصص في تمويل قطاعات اقتصادية محددة (مثل الصناعة أو الزراعة) ولا تتقيد بآجال قصيرة.

خصائصها ومواردها:

✓ تعتمد في مواردها على رؤوس أموالها والسندات طويلة الأجل، لا الودائع الجارية.

✓ تمنح قروضاً متوسطة وطويلة الأجل.

أنواعها الرئيسية:

✓ البنوك الصناعية: لتمويل المصانع وشراء الآلات.

✓ البنوك الزراعية: لتمويل المزارعين وشراء البذور والآلات.

✓ البنوك العقارية: لتمويل البناء والإسكان بضمانات عقارية.

✓ بنوك الاستثمار والأعمال:

✓ تركز على تمويل المشروعات الكبرى.

✓ تعتمد على إصدار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) والترويج لها.

✓ تقدم الاستشارات المالية للشركات.

✓ البنوك الإسلامية: تلتزم بأحكام الشريعة، لا تتعامل بالفائدة، وتقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

✓ البنوك الإلكترونية: تقدم خدماتها عبر الإنترنت وشبكات الاتصال دون الحاجة لفروع مادية.

📌 الفصل الثالث: البنك المركزي ووظائفه

وأدواته

4. تعريف البنك المركزي وخصائصه

البنك المركزي:

المؤسسة التي تحتل قمة الجهاز المصرفي، تهدف إلى تنظيم الإصدار النقدي، والرقابة على البنوك، وتوجيه الائتمان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الخصائص الرئيسية للبنك المركزي:

✓ **بنك وحيد:** لا يوجد سوى بنك مركزي واحد في الدولة لضمان وحدة السياسة النقدية.

✓ **مؤسسة عامة:** مملوك للدولة ولا يهدف للربح المادي بل للمصلحة العامة.

✓ **بنك الإصدار:** يحتكر إصدار العملة الورقية (البنكنوت).

✓ **بنك البنوك:** يحتفظ باحتياطيات البنوك التجارية ويقرضها عند الحاجة.

✓ **بنك الحكومة:** يحتفظ بأموال الدولة ويدير ديونها ومستشارها المالي.

✓ **الرقابة والإشراف:** يملك سلطة الإشراف على البنوك التجارية.

5. وظائف البنك المركزي (الثلاث الأولى)

الوظيفة الأولى: إصدار البنكنوت (بنك الإصدار)

★ قاعدة

الحكمة من احتكار الإصدار:

- ✓ توحيد نوع النقد المتداول لتجنب الفوضى وتعدد العملات.
- ✓ التحكم في حجم المعروض النقدي لمنع التضخم أو الانكماش.
- ✓ اكتساب ثقة الجمهور في العملة الوطنية لأنها مدعومة من الدولة.
- ✓ تحقيق أرباح الإصدار (ربح إصدار النقد) للدولة.

الوظيفة الثانية: التحكم في الائتمان (الرقابة على الائتمان)

- ✓ يهدف إلى التحكم في حجم القروض التي تمنحها البنوك التجارية.
- ✓ الهدف الأسمى: توجيه الائتمان لخدمة أغراض الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار (مكافحة التضخم أو الانكماش).

الوظيفة الثالثة: بنك البنوك

- ✓ الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي: يلزم البنوك بإيداع نسبة من ودائعها لديه (الاحتياطي القانوني).
- ✓ المقرض الأخير: يقرض البنوك التجارية عندما تواجه عجزاً في السيولة ولا تجد مقرضاً آخر.
- ✓ المقاصة: تسوية الديون والشيكات بين البنوك المختلفة لتسهيل المعاملات.

6. أدوات البنك المركزي للتحكم في كمية النقود (السياسة النقدية)

★ قاعدة

تُستخدم هذه الأدوات للتأثير على السيولة في السوق إما لزيادتها (سياسة توسعية) أو لتقليلها (سياسة انكماشية).

graph TD; A["البنك المركزي"] --> B["أدوات السياسة النقدية"]; B --> C["هدف السياسة"]; C --> D["سياسة انكماشية (لمكافحة التضخم)"]; D --> E["سياسة توسعية (لمكافحة الانكماش)"]; E --> F["تقليل كمية"]; F --> G["زيادة كمية النقود المعروضة"]; G --> H["خفض سعر الخصم"]; H --> I["بيع السندات"]; I --> J["رفع سعر الخصم"]; J --> K["رفع الاحتياطي"]; K --> L["سياسة انكماشية (لمكافحة التضخم)"]; L --> M["هدف السياسة"]; M --> N["سياسة توسعية (لمكافحة الانكماش)"]; N --> O["تقليل كمية"]; O --> P["زيادة كمية النقود المعروضة"]; P --> Q["خفض سعر الخصم"]; Q --> R["بيع السندات"]; R --> S["رفع سعر الخصم"]; S --> T["رفع الاحتياطي"]; T --> U["سياسة انكماشية (لمكافحة التضخم)"]; U --> V["هدف السياسة"];

7. الوصف القانوني للبنك المركزي

★ قاعدة

- ✓ هو شخص اعتباري عام مستقل.
- ✓ يتبع رئيس الجمهورية مباشرة (وفقاً للقانون المصري رقم 194 لسنة 2020).
- ✓ يتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي لتحقيق أهدافه دون ضغوط.
- ✓ له موازنة مستقلة تتبع القواعد التجارية في المحاسبة.

8. النظرير الشرعي لاحتكار إصدار البنكنوت

★ قاعدة

- التكليف الفقهي لمسألة الاحتكار:
- ✓ الاستناد: تستند هذه المسألة إلى مبدأ "المصلحة المرسلّة" و "سد الذرائع".
 - ✓ حكم الفقهاء: استدل العلماء برأي الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك على أن لولي الأمر (الدولة) حق تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة.
 - ✓ العلة الشرعية: ترك الإصدار للأفراد يؤدي إلى الفوضى والغش وفساد المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل. لذا، وجب شرعاً أن تحتكر الدولة هذا الحق لضبط المعيار وحفظ أموال الناس.

الفصل الرابع: الصيرفة المتخصصة والمعاصرة

9. البنوك الإسلامية ودورها التنموي

تعريف البنك الإسلامي:

مؤسسة مالية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتستبعد التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وعطاءً.

خصائص البنوك الإسلامية:

✓ الالتزام بالحلال والحرام (لا تمويل مشاريع محرمة).

✓ المشاركة في المخاطر (الغنم بالغرم) بدلاً من الفائدة المضمونة.

✓ الرقابة الشرعية: وجود هيئة رقابة شرعية متخصصة.

✓ الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدور التنموي:

تساهم البنوك الإسلامية في خلق سلع وخدمات حقيقية من خلال الدخول كشريك في المشروعات الإنتاجية (عبر المضاربة والمشاركة والمرابحة)، بدلاً من مجرد المتاجرة بالديون والقروض الاستهلاكية.

10. الشمول المالي (Financial Inclusion)

مفهوم الشمول المالي:

إتاحة الخدمات المالية (حسابات، ائتمان، تأمين، دفع) لكافة فئات المجتمع (خاصة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة) بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة وشفافة.

أهداف الشمول المالي:

✓ دمج الاقتصاد غير الرسمي (السوق السوداء) في الاقتصاد الرسمي.

✓ تحسين مستوى المعيشة وتمكين الفئات المهمشة اقتصادياً (النساء والشباب).

✓ تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

ركائز (أبعاد) الشمول المالي:

✓ الوصول للخدمات: توفير نقاط الخدمة (فروع، صرافات آلية).

✓ الاستخدام: ضمان أن يستخدم العملاء الخدمات بفعالية.

✓ الجودة: تلبية الخدمات لاحتياجات العملاء.

✓ الرفاهية المالية: قدرة الأفراد على إدارة أموالهم بكفاءة.

11. البنوك الإلكترونية (Electronic Banks)

التعريف:

بنوك تقدم الخدمات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية (الإنترنت) دون الحاجة لزيارة الفرع المادي (تقليل البصمة المادية).

أنواعها ومزاياها:

✓ الأنواع: بنوك إلكترونية بالكامل (Virtual Banks) أو فروع إلكترونية تابعة لبنوك تقليدية قائمة.

✓ المزايا: انخفاض التكلفة، السرعة في المعاملات، العمل 24 ساعة يومياً، الوصول لعملاء عالميين.

★ قاعدة

التكييف الشرعي (التأصيل الفقهي):

خرّج الفقهاء المعاصرون العمليات المصرفية الإلكترونية الحديثة (مثل التحويلات وبطاقات الائتمان) على نظام "السفتجة" في الفقه الإسلامي. والسفتجة هي كتاب يحول به المقرض دينه لوكيله في بلد آخر، لتجنب خطر الطريق. والتحويلات الإلكترونية تقوم بنفس الغرض (نقل المال والوفاء به عن بعد)، وهو جائز شرعاً ما لم يتضمن معاملات ربوية أو غرراً فاحشاً.

12. البنوك الخضراء (Green Banks)

التعريف:

هي مؤسسات مالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة وتقليل المخاطر المناخية في القطاع المالي.

مبررات ظهورها:

✓ التغير المناخي والاحتباس الحراري.

✓ زيادة الكوارث البيئية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

✓ الاتجاه العالمي نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

أدوات ومنتجات البنوك الخضراء:

✓ القروض الخضراء: قروض بشروط ميسرة للمشاريع البيئية (مثل مشاريع الطاقة الشمسية أو تدوير المخلفات).

✓ السندات الخضراء: أدوات دين تصدر لتمويل مشاريع بيئية محددة.

✓ الصيرفة الخضراء: التحول الرقمي الداخلي لتقليل استخدام الورق واستهلاك الطاقة داخل البنك نفسه.

جدول المصطلحات والمفاهيم الأساسية

المصطلح	التعريف / المفهوم	المجال
البنكنوت	العملة الورقية التي يحتكر البنك المركزي حق إصدارها.	السياسة النقدية
نسبة الاحتياطي القانوني	نسبة مئوية من ودائع البنوك التجارية يجب أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي.	أدوات السياسة النقدية
المقرض الأخير	وظيفة البنك المركزي بتقديم قروض استثنائية للبنوك التجارية التي تواجه عجزاً في السيولة.	وظائف المركزي
الشمول المالي	إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة (Financial Inclusion).	الصيرفة المعاصرة
البنوك المتخصصة	بنوك تركز على تمويل قطاع اقتصادي واحد محدد (مثل الزراعة أو الصناعة) بتمويل متوسط وطويل الأجل.	تصنيف البنوك
السفتجة	مصطلح فقهي قديم يعني كتاب يرسله المقرض لوكيله في بلد آخر لدفع مبلغ للمقترض، وهو الأصل في التكييف الشرعي للتحويلات الإلكترونية.	التأصيل الشرعي
البنوك الخضراء	مؤسسات مالية توجه تمويلها نحو المشروعات الصديقة للبيئة والتنمية المستدامة لمكافحة المخاطر المناخية.	الصيرفة المستدامة
